

RECURSO CÍVEL Nº 5031469-76.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: PEDRO ALVES (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEONARDO CARVALHO DE SALLES (OAB ES021179)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO BMG S.A (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto. Condene a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995). Fica suspensa eventual cobrança em razão do deferimento da Gratuidade de Justiça, nos termos da Lei. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5031469-76.2024.4.02.5001

500003636555 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5031469-76.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: PEDRO ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO BMG S.A (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de **Recurso Inominado** interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. A recorrente sustenta a possibilidade de emenda à inicial, a qual não lhe foi oportunizada, bem como a inexistência de preclusão quanto à produção de provas. Argumenta, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova e a fragilidade da fundamentação da decisão recorrida. Ademais, alega que a questão discutida envolve direito de natureza alimentar, destacando a ocorrência de danos morais em razão da situação impugnada. Diante disso, requer a **reforma da sentença**, com a devida análise do mérito e o provimento do recurso.

Contrarrazões do INSS no evento n. 16.

VOTO

Como se sabe, a legislação do Juizado Especial Federal não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra sentença que não tenha apreciado o mérito, nos termos do art. 5º, da Lei n. 10.259/2001. A matéria é pacífica nas Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, conforme Enunciado 18, *verbis*: “*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*”.

Na hipótese entendo que não houve negativa de jurisdição. Explico.

O juízo sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando sua decisão no Acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Espírito Santo em 14/08/2024, nos autos do processo n.º 5008217-63.2023.4.02.5006/ES. No referido acórdão, restou consignada a necessidade de a parte autora apresentar, juntamente com a petição inicial, um conjunto probatório mínimo acerca do contrato de empréstimo questionado. Destacou-se, ainda, que tal documento pode ser obtido junto à instituição financeira demandada e, na hipótese de negativa de fornecimento, caberia à parte autora demonstrar que empreendeu esforços para obtê-lo. Ademais, foram ressaltadas as consequências da inércia probatória da parte e registrada a relevância do conteúdo da **Nota Técnica n.º 1/2024**, elaborada pelo **Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Espírito Santo**. Vejamos trecho da Nota referida:

“... No ponto, veremos adiante que uma das práticas corriqueiras em matéria de empréstimos consignados é o ajuizamento da ação sem qualquer pedido prévio de informações ou de fornecimento de documentos à instituição financeira responsável pelo contrato, muito embora a jurisprudência entenda necessário o requerimento administrativo em relação a documentos bancários. Assim, também, a pulverização de ações é muito comum nessa matéria, inclusive em relação a uma mesma instituição financeira, desmembrando-se a demanda em tantos processos quantos forem os contratos historicamente registrados em nome da parte autora. Isso também favorece a eventual ocorrência de revelia em ações individuais específicas, mediante a dispersão de ações judiciais, cada qual com seus próprios atos de comunicações processuais, quando poderiam ser aglutinadas num mesmo processo, onerando tanto a defesa da parte contrária quanto o Poder Judiciário com a repetição desnecessária de atos de impulso oficial e cartorários.

Por fim, a respeito do spam processual, afirma-se:

É a litigiosidade intraprocessual, relacionada ao manejo em massa de petições, sem prévio exame dos autos (como manifestações ou pedidos temerários), estruturadas de modo a transferir os custos da análise do caso (notadamente o tempo) para a parte contrária ou para o Poder Judiciário, gerando uma série de incidentes desnecessários. Dentre esses casos, estão os pedidos explicitamente condicionais ou manifestamente contrários ao histórico processual.

Com efeito, essa prática tem se materializado mediante a apresentação de petições genéricas (tanto iniciais quanto incidentais), massificadas e sem distinções conforme o caso concreto, com requerimentos para que a parte ré seja compelida a apresentar toda a documentação pertinente, transferindo-se todo o ônus de análise dos contratos específicos para o réu e para o Judiciário. (...)”.

Não se está a exigir a apresentação de prova negativa. O que se espera do demandante é que apresente elementos mínimos que impliquem falha no dever de fiscalização por parte do INSS na consignação impugnada, em consonância com o quanto estabelecido pela TNU no Tema 183. Isso porque restou estabelecido que a responsabilidade da autarquia, ainda que subsidiária, depende de “omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização”.

Assim, na ausência de cópia do instrumento contratual impugnado nos autos e não havendo demonstração de que a parte autora diligenciou junto à instituição financeira para sua obtenção, impõe-se reconhecer a inexistência de elementos mínimos que permitam aferir eventual responsabilidade do INSS por omissão injustificada no exercício do dever de fiscalização, levando, inevitavelmente, à ilegitimidade passiva da autarquia e, por conseguinte, à incompetência desta Justiça Federal para processamento do feito. Desse modo o indeferimento da inicial é medida adequada.

Para além do exposto, não há prejuízo à parte autora. Isso porque a ação poderá ser proposta novamente, desde que a parte autora atenda aos requisitos probatórios necessários, instruindo a petição inicial com os documentos indispensáveis à sua admissibilidade e regular processamento.

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, *caput*, da Lei n. 9.099/1995). Fica suspensa eventual cobrança em razão do deferimento da Gratuidade de Justiça, nos termos da Lei. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juizado de origem.